

1501021-72.2021.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... - fls. 95; 1501181-34.2020.8.26.0495 - tráfico de drogas - fls. 95/96; 0005546-84.2015.8.26.0495 - furto qualificado - fls. 96; 0002275-67.2015.8.26.0495 - furto qualificado - fls. 96/98; 0004806-29.2015.8.26.0495 - furto qualificado - fls. 98; 0002305-05.2015.8.26.0495 - furto qualificado - fls. 99). Por se tratar de seis condenações definitivas, majoro a pena em 1/3. Ausentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501021-72.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501021-72.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALVES DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

RAFAEL ALVES DOS ANJOS foi denunciado como incurso nos artigos 147 e 330, c/c art. 61, II, "j", todos do Código Penal, porque: (1) no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 15h50m, na Avenida Nelson Brihi Badur, n. 605, na UPA, cidade e comarca de Registro/SP, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave aos policiais militares Jurandir Sant'Anna de Fontes e Diego Xavier de Oliveira Felisardo; (2) ainda, nas mesmas condições de tempo e local, desacatou no exercício da função os referidos policiais militares.

Eis a narrativa dos fatos segundo a denúncia:

Restou apurado que no contexto acima descrito, os prepostos da Polícia Militar realizavam a escolta do denunciado que se encontrava preso, até a UPA de Registro. Ocorre que, durante o caminho, Rafael Alves ameaçou e desacatou os policiais afirmando "VÃO TOMAR NO CÚ, SEUS BOSTAS, SEUS LIXOS, SEUS VERMES, EU SOU DO PCC, E QUANDO SAIR VOU MATAR TODOS VOCÊS".

Recebida a denúncia (fl. 120/121).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, após ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu, as partes se manifestaram em alegações finais

(fls. 120/121).
É o relatório.

II - Fundamentação

A ação penal procede somente com relação ao delito de desacato.

A princípio, observa-se que, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal, a hipótese reclama a aplicação do instituto da ementio libelli. Isto porque, embora conste da capitulação da denúncia o art. 330 do Código Penal (crime de desobediência), extrai-se da narrativa fática que a conduta do réu se amolda ao delito de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal. Nesse sentido, inclusive, o Ministério Público indicou, no primeiro parágrafo, o núcleo do tipo "desacatar", havendo divergência apenas e tão somente na capitulação.

Superada tal questão, tem-se que a materialidade e autoria do crime de desacato ficaram comprovadas pelas provas produzidas em juízo, sobretudo os depoimentos dos policiais.

Os policiais militares Jurandir Sant'Anna de Fontes e Diego Xavier Felisardo afirmaram, em uníssono, que, no dia dos fatos, o réu havia sido alvejado com um tiro na região do abdômen e o acompanhavam no atendimento de saúde, escoltando-o. Em dado momento, o acusado se voltou contra os profissionais de saúde e contra os policiais. Proferiu xingamentos a estes, tais como: "vão tomar no cú, seus bostas, seus lixos, seus vermes, eu sou do PCC e vou matar todos vocês quando sair". O acusado, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que, no dia dos fatos, estava na UTI porque tinha sido alvejado com um tiro na costela. Precisou de atendimento e, durante o trajeto, os policiais que o conduziam estavam muito rápido. O réu, então, bateu no vidro da viatura pedindo para irem mais devagar porque o machucado estava doendo. Já no UPA, discutiram e somente rebateu os xingamentos que os policiais lhe falaram. Não falou que pertencia ao PCC.

Pois bem. O delito de desacato está devidamente comprovado.

Referido crime está assim descrito no art. 331 do Código Penal: "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:".

Explicando o valor semântico do verbo nuclear do tipo, Rogério Greco ensina que "O núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscar, desprezar, profanar" e, na sequência, cita que, segundo Nelson Hungria, "a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público. É grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc¹. Portanto, esse o significado e o alcance da conduta "desacatar", a qual, para efeito de configuração do tipo penal em apreço, pressupõe que tenha sido praticado por funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Ou seja, tendo o tipo penal como objetividade jurídica a respeitabilidade da administração pública, seu aperfeiçoamento exige não apenas que o destinatário da conduta seja funcionário público, mas que esteja no exercício da sua função ou que a atitude do sujeito ativo a ela se relacione.

No caso em tela, como se extrai da prova colacionada, a conduta típica restou cabalmente demonstrada.

Assim, ao dizer "vão tomar no cú, seus bostas, seus lixos, seus vermes" aos policiais, tratando-os de forma desrespeitosa, o réu incidiu no tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal, cuja conformidade constitucional foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 496, na qual o Ministro Celso de Mello deixou consignado em seu voto que "a liberdade de expressão não pode amparar comportamentos delituosos que tenham, na manifestação do pensamento, um de seus meios de exteriorização". Ou seja, a liberdade de manifestação de pensamento, assim como qualquer outro direito fundamental, não é ilimitado, o que se revela uma exigência própria de um Estado Democrático de Direito.

Já com relação ao crime correlato imputado ao réu (ameaça), as provas produzidas não são suficientes a caracterizá-lo.

A absolvição decorre do fato de que as palavras proferidas pelo acusado, de que

pertencia ao PCC e que iria matar os policiais quando saísse da prisão, não possuem aptidão para configurar o crime de ameaça. Na hipótese, observa-se que o cenário fático no qual as palavras foram proferidas não permite concluir que, de fato, houve o crime de ameaça.

Tratando-se o direito penal da última ratio, a análise da subsunção do fato à norma deve passar por alguns crivos. In casu, ainda que esteja presente a tipicidade formal, pois a conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, verifica-se que as palavras emitidas pelo acusado aos policiais, os quais, possivelmente, encontravam-se armados, não possuíram o condão de causar temor a estes.

De fato, por mais se possa fazer um juízo de reprovabilidade moral da declaração, mormente em circunstâncias como a dos autos, disso não resulta um comportamento penalmente relevante, tendo em vista que a ameaça, negada pelo réu e afirmada pelos policiais, não se mostra capaz de ofender o bem jurídico tutelado. Isso porque os destinatários teriam sido policiais militares, acostumados ao enfrentamento de situação de real perigo e que, portanto, não veem o equilíbrio emocional e psíquico abalado por palavras ou frases dessa natureza. Portanto, ainda que moralmente reprovável, não se verifica que tal assertiva tenha causado temor nas vítimas.

Por fim, a vontade que presidiu a emissão da mensagem é de todo relevante para efeito de configuração ou não do tipo penal, pois não basta que um comportamento seja, por si, capaz de despertar o temor. É necessário que o agente tenha desejado, com sua ação, intimidar, amedrontar, perturbar o equilíbrio psíquico de outrem e, no caso em tela, não se pode dizer que o réu agiu movido pelo ânimo de intimidação. Nessa ordem de ideia, conclui-se que o tipo penal do crime de ameaça não se perfez. Isso porque tais palavras não possuíram o condão de incutir temor às vítimas.

Portanto, de rigor a improcedência neste particular.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 331 do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena:

O tipo penal em questão prevê, alternativamente, pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção ou multa, sendo que, no caso, especialmente em se considerando que o réu possui mau antecedente e é reincidente, reputo mais adequada a pena privativa de liberdade.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que são desfavoráveis ao sentenciado, pois registra mau antecedente (0000103-24.2015.8.26.0495 – furto qualificado – fls. 99). Por tal motivo, elevo a pena-base em 1/6 e a fixo em 7 meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (0003266-43.2015.8.26.0495 – receptação – fls. 95; 1501181-34.2020.8.26.0495 – tráfico de drogas – fls. 95/96; 0005546-84.2015.8.26.0495 – furto qualificado – fls. 96; 0002275-67.2015.8.26.0495 – furto qualificado – fls. 96/98; 0004806-29.2015.8.26.0495 – furto qualificado – fls. 98; 0002305-05.2015.8.26.0495 – furto qualificado – fls. 99). Por se tratar de seis condenações definitivas, majoro a pena em 1/3. Ausentes atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 9 meses e 10 dias de detenção.

Anoto, por relevante, o entendimento de que não restou caracterizada a agravante prevista no art. 61, inc. II, “j”, do CP. A princípio, verifica-se que referida agravante não se encontra devidamente descrita e narrada pela denúncia. Ademais, a despeito da respeitável posição ministerial, reputo que não é qualquer calamidade que configura a agravante. Isso porque a razão da maior reprovação está no aproveitamento, pelo agente, da situação de maior vulnerabilidade da vítima ocasionada pela calamidade, a exemplo daquelas previstas na disposição legal (incêndio, naufrágio ou inundação), o que não ocorre na hipótese. Além disso, a calamidade emergente da pandemia alcança a todos, não criando uma situação peculiar de vulnerabilidade a ensejara maior reprovação, nos termos da agravante em questão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena, no que tange ao crime de desacato, em 9 meses e 10 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- a) CONDENAR o réu RAFAEL ALVES DOS ANJOS ao cumprimento de 9 meses e 10 dias de detenção, por infração ao art. 331 do Código Penal;
- b) ABSOLVÊ-LO da imputação quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, pois o sentenciado registra mau antecedente e é reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, pois o sentenciado registra mau antecedente e é reincidente (art. 44, II, do CP).

Suspensão condicional da pena: inviável a suspensão condicional da pena, haja vista que o réu registra mau antecedente e é reincidente (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente.

Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo estabelecido pelo Convênio.

Expeça-se certidão.

Dispenso o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Registro, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA